

¿Está legalmente protegido?

Lista legal preliminar de bienes raíces en Costa Rica para compradores e inversionistas extranjeros.

Una autoevaluación que GM Attorneys preparó para compradores e inversionistas.

Este documento es únicamente contenido educativo y no constituye asesoría legal. No crea una relación abogado-cliente entre el lector y GM Attorneys. Para orientación sobre su situación específica, por favor contacte directamente a nuestro equipo.

Cada semana, hay compradores que cierran su compra en Costa Rica con la sensación de haber logrado su objetivo. Pero cerrar y estar protegido son dos preguntas distintas. Una responde: “¿Cerramos?”. La otra responde: “¿Estamos protegidos?”

Use esta lista para ver cuántos de estos puntos puede marcar con total honestidad, antes de su cierre o después de él.

1. Your Ownership Structure

- Sé si mi propiedad está a mi nombre o a nombre de una persona jurídica costarricense: una S.A. (Sociedad Anónima) o una S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada), y por qué se eligió esa estructura.
- Si está a mi nombre: entiendo que esto expone mis bienes personales a cualquier responsabilidad vinculada con la propiedad, y que limita la planificación patrimonial como no residente.
- Si es una S.A.: entiendo que sus acciones son transferibles y que es un vehículo común para una sociedad activa que realiza muchas transacciones y para mantener múltiples activos.
- Si es una S.R.L.: entiendo que ofrece protección frente a responsabilidades, una estructura de gobierno más flexible y, por lo general, una menor carga administrativa.
- Entiendo que esta decisión define cuatro aspectos esenciales durante la vida de mi inversión: la protección frente a responsabilidades, la planificación patrimonial, las opciones de financiamiento y la reventa futura.

2. Debida diligencia

- Un estudio de títulos revisó el expediente registral de la propiedad y su cadena de titularidad, y confirmó que no existen gravámenes, hipotecas, usufructos, servidumbres ni anotaciones judiciales no declarados.
- Se confirmó que el plano catastrado coincide con el número de folio real de la propiedad en medidas, linderos, ubicación y realidad física en sitio.
- Los impuestos sobre la propiedad están al día y pagados hasta la fecha de cierre o más allá. No hay saldos pendientes de agua, electricidad ni de ningún otro servicio público, y el certificado de uso de suelo confirma que el uso o desarrollo que pretendo está legalmente permitido.
- Si la propiedad está dentro o cerca de la Zona Marítimo Terrestre, confirmé si es propiedad titulada (dominio pleno) o una concesión otorgada por el Estado. Y si es una concesión, confirmé que mi condición de residente permanente legal por cinco años o más, con DIMEX, y cualquier estructura societaria (con un máximo de cuarenta y nueve por ciento de capital extranjero) cumplen los requisitos legales obligatorios.
- Si compro dentro de una comunidad cerrada o un desarrollo privado, sé qué reglamentos aplican en cada caso y cuáles son los costos mensuales o anuales asociados.

3. Una estrategia pensada para usted, no solo para la propiedad

Dos compradores pueden adquirir viviendas similares y aun así necesitar estrategias legales completamente distintas. Pregúntese:

- ¿He pensado cómo voy a usar esta propiedad (como residencia, alquiler de temporada o reventa futura) y si mi estructura lo respalda?
- ¿He considerado si tengo implicaciones fiscales en más de un país? ¿Conozco la “regulación de residencia fiscal” que aplica, incluso como turista, si paso más de 183 días al año en Costa Rica?
- ¿Encaja esta propiedad en un plan patrimonial a largo plazo, y no solo en la transacción de hoy?
- ¿Los familiares o socios que participan en esta compra están reflejados en la estructura de propiedad?

¿Qué significa si no pudo marcar todas las casillas?

Es común: son justamente las preguntas que un cierre de compra estándar no hace. Muchas de las situaciones más difíciles que enfrentan los compradores más adelante no surgen de malas intenciones, sino de decisiones tomadas sin suficiente visión estratégica desde el inicio: propiedades tituladas de formas que complican la herencia, sociedades constituidas sin reglas de gobierno, compras conjuntas sin un mecanismo claro de salida, o propiedades en alquiler sin protección adecuada frente a responsabilidades. Estos problemas rara vez aparecen al momento de la compra. Surgen después, cuando la vida evoluciona y la estructura no.

En GM Attorneys acompañamos paso a paso a compradores e inversionistas extranjeros en cada una de estas preguntas: desde la estructura de propiedad y el proceso de debida diligencia hasta el cierre, y más allá.



Cierre las brechas antes de que se conviertan en problemas

Contáctenos: info@gmattorneyscr.com | Encuentre más artículos y análisis en [nuestro blog: gmattorneyscr.com/blog](https://gmattorneyscr.com/blog).

Flamingo · Tamarindo · Nosara · San José